

# La empresa: tipos, formas jurídicas y organización

---

*Detrás del bocadillo del recreo, de la camiseta que llevas y de la app que acabas de abrir hay una empresa que decidió qué producir, con quién y con qué dinero. Esta unidad abre la empresa por dentro: para qué existe, de qué clases hay, qué traje legal se pone y cómo organiza a las personas que la forman.*

# El marco de la unidad



## SABERES BÁSICOS

- La empresa como unidad que crea valor: objetivos, ingresos, costes y beneficio.
- Funciones de la empresa y clases de empresas; el tejido empresarial español.
- Formas jurídicas, responsabilidad y trámites de constitución.
- Organización, equipos, roles y motivación.
- Responsabilidad social y economía social.

## COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Comprender aspectos básicos de la economía: la empresa, sus funciones y sus resultados.
- Reconocer los recursos y las formas jurídicas necesarios para poner en marcha un proyecto.
- Trabajar en equipo repartiendo roles y gestionando los conflictos con método.



# Mercadona: de ocho tiendas en Tavernes Blanques a 115.000 empleados

En 1977 la familia Roig, con unas carnicerías en Tavernes Blanques (Valencia), abrió sus primeras tiendas de ultramarinos. En 1981 Juan Roig y su familia compraron la empresa: tenía ocho tiendas de unos 300 metros cuadrados.

Ventas de 41.858 millones de euros y beneficio de 1.729 millones en 2025.

1.672 supermercados en España y Portugal.

115.000 personas en plantilla (Memoria anual 2025).

Sociedad anónima de propiedad familiar que no cotiza en Bolsa.

---

## LA PREGUNTA

¿Qué decisiones convierten una carnicería familiar en la primera empresa de distribución del país, y por qué no cotiza en Bolsa?



§1

# ¿Qué es una empresa y para qué sirve?

---

*Nueve unidades mirando la economía desde fuera. Ahora abrimos la caja negra.*



## CONCEPTO CLAVE

# Una organización que combina factores y crea valor

La empresa consigue trabajo, capital y recursos naturales, los combina con un método y vende el resultado a un precio. El bar de la esquina y Inditex hacen lo mismo a escalas distintas. Lo que la distingue de un hospital público o de una ONG es que espera cobrar más de lo que gasta: si no añade valor durante mucho tiempo, desaparece.

*Persigue beneficio, pero también sobrevivir, crecer y tener impacto. Dirigir es decidir cuál manda en cada momento.*

# La cuenta que cabe en una línea



## Ingresos

Lo que la empresa cobra por vender: el precio de cada unidad multiplicado por las unidades vendidas.

## Costes fijos

Se pagan vendas mucho o poco: alquiler, seguro, cuota de autónomo, sueldos fijos. Si no entra nadie, siguen ahí.

## Costes variables

Crece con cada unidad: la harina de cada barra, la tela de cada camiseta, la comisión de cada pedido.

## Punto muerto

Unidades a partir de las cuales se deja de perder.  
Costes fijos divididos entre el margen (precio menos coste variable).

## Ejercicio 10.1 · Un puesto de crepes en la feria

Alquilar el puesto cuesta 300 € y la plancha 60 €, se venda lo que se venda. Cada crep cuesta 1,20 € de ingredientes y se vende a 4 €. ¿Cuánto ganan con 300 crepes? ¿Y con 100?...

Costes fijos:  $300 + 60 = 360$  €. Margen por crep:  $4 - 1,20 = 2,80$  €.

Con 300 crepes: ingresos 1.200 €, costes variables 360 €, costes totales 720 €. Beneficio: 480 €.

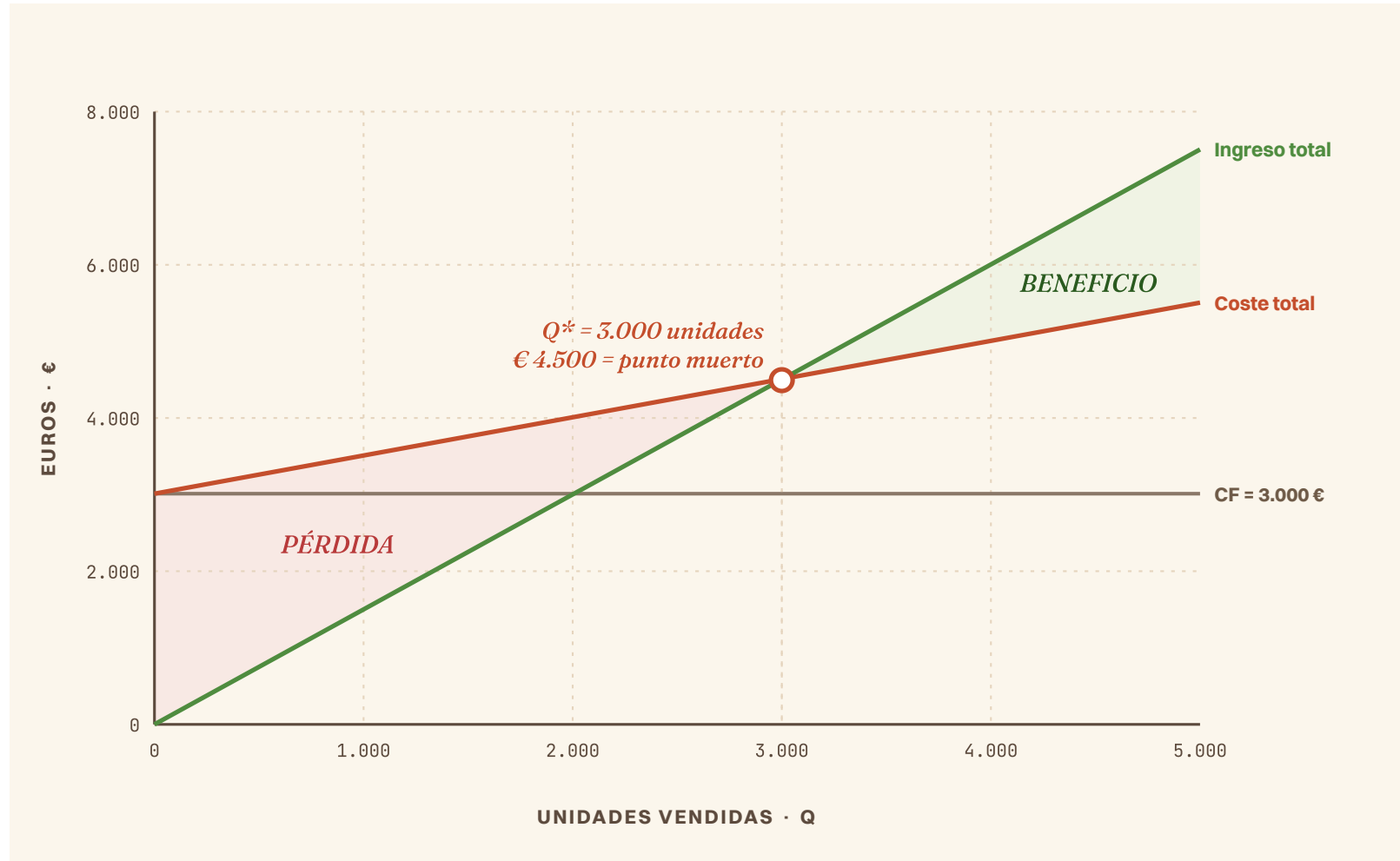
Con 100 crepes: ingresos 400 €, costes totales 480 €. Pérdida de 80 €.

Punto muerto:  $360 / 2,80 = 128,6$ . Hay que vender 129 crepes para no perder.

La pregunta que decide todo: ¿es realista vender 129 crepes en tres días de feria?

## EL GRÁFICO

Una panadería con 3.000 € de costes fijos, barra a 1,50 € y coste variable de 0,50 €: punto muerto en 3.000 barras.





§ 2

# Las funciones de la empresa

---

*Amasar, vender, pagar y organizar: cuatro tareas que en una empresa pequeña hace una sola persona.*

## EL GRÁFICO

Producción, comercial, financiera y recursos humanos giran alrededor de una misma organización; la social mira hacia fuera.



# Una panadería y una marca de ropa, función a función



| FUNCIÓN          | PANADERÍA                                      | MARCA DE ROPA                                      |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Producción       | El obrador: amasar, hornear, controlar calidad | Diseño, patronaje y fábrica propia o subcontratada |
| Comercial        | Qué pan, a qué precio, escaparate y reparto    | Instagram, tienda online, precio y colecciones     |
| Financiera       | Préstamo del horno, pagar la harina, tesorería | Financiar el stock antes de cobrar las ventas      |
| Recursos humanos | Contratar, cuadrante de turnos, formar         | Seleccionar, organizar equipos, motivar            |

*Cuando las áreas dejan de hablarse se vende lo que no se puede fabricar o se fabrica lo que no se vende.*



§ 3

# Clases de empresas

---

*Qué produce, cuánto mide, de quién es y hasta dónde llega: cuatro criterios para situar cualquier empresa.*

# El tamaño según la Unión Europea



| CATEGORÍA    | PERSONAS EMPLEADAS | FACTURACIÓN ANUAL           |
|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Microempresa | Menos de 10        | Hasta 2 millones de euros   |
| Pequeña      | De 10 a 49         | Hasta 10 millones de euros  |
| Mediana      | De 50 a 249        | Hasta 50 millones de euros  |
| Grande       | 250 o más          | Más de 50 millones de euros |

*Pyme es cualquiera de las tres primeras: menos de 250 personas. El criterio del empleo manda.*

# 99,8 %

DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS  
SON PYMES

## El tejido empresarial según el DIRCE (INE, 1 de enero de 2024)

Alrededor de 3,4 millones de empresas activas. El 94,2 % son microempresas de menos de diez personas y más de la mitad no tiene asalariados. Solo unas 5.000 superan las 250 personas.



## Cientos de microempresas bajo un mismo techo

*Cada puesto del Mercado Central decide qué compra, a qué precio vende y cuántas personas emplea.*

profedeeconomia.es

Foto: Phil Whitehouse, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons



## Una empresa de Castellón fabrica azulejos con 320 personas y factura 30 millones de...

A Sector secundario, mediana empresa, porque factura menos de 50 millones

B Sector secundario, gran empresa, porque supera las 250 personas

C Sector terciario, gran empresa

D Sector primario, mediana empresa

**Solución: B.** Fabricar es transformar materias primas: sector secundario. Y el criterio del empleo manda: con 250 personas o más es gran empresa aunque facture menos de 50 millones.



§ 4

# Formas jurídicas: ¿quién responde y con qué?

---

*El traje legal de la empresa decide quién paga si se deben 40.000 € y todo ha salido mal.*

# Cuatro trajes legales

|                | AUTÓNOMO                           | SOCIEDAD LIMITADA                  | COOPERATIVA                        |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Quién responde | La persona, con todo su patrimonio | Los socios, solo con lo aportado   | Los socios, con su aportación      |
| Capital mínimo | Ninguno                            | 1 € (Ley 18/2022 «Crea y Crece»)   | El que fijen los estatutos         |
| Impuesto       | IRPF, progresivo                   | Sociedades, 25 % (15 % al empezar) | Sociedades, 20 % si está protegida |
| Quién decide   | La persona                         | Los socios, según participaciones  | Una persona, un voto               |
| Socios mínimos | 1                                  | 1                                  | 3 (2 en algunas comunidades)       |

*La sociedad anónima exige 60.000 € de capital, divide el capital en acciones y es la única que puede cotizar en Bolsa.*

# 3,4 millon es

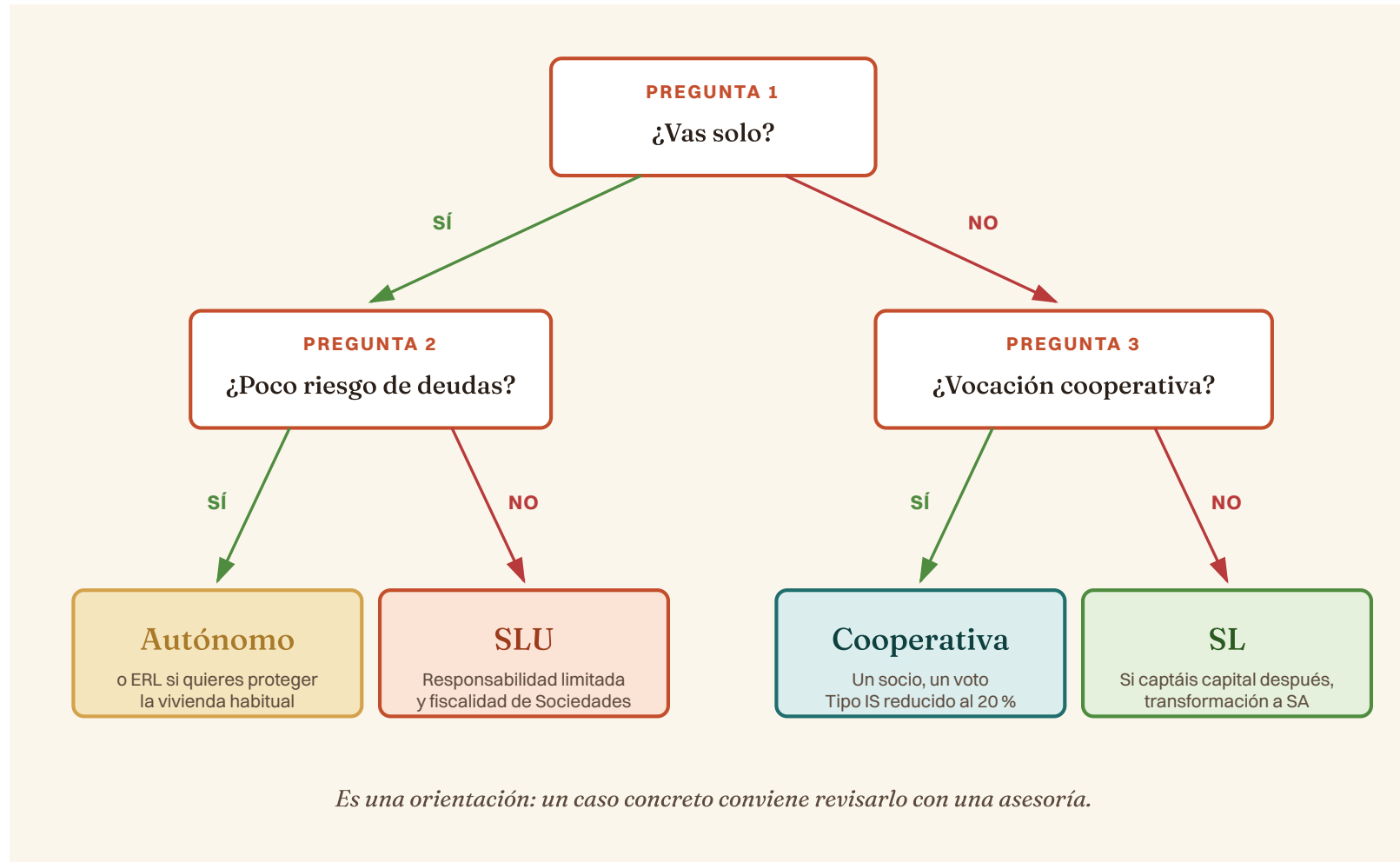
DE PERSONAS AUTÓNOMAS EN  
2025

## Uno de cada seis trabajadores en España cotiza en el RETA

Según la Seguridad Social. La cuota de 2025 va por tramos de rendimientos netos: de 200 € al mes por debajo de 670 € a 590 € por encima de 6.000 €, con tarifa plana de 80 € el primer año.

## EL GRÁFICO

En solitario y con poco riesgo de deudas, autónomo; para limitar la responsabilidad, SL; si el proyecto es colectivo, cooperativa.



# Cómo se pone en marcha una empresa



- 01 Elegir la forma jurídica; los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) informan gratis y tramitan por internet con CIRCE.
- 02 Autónomo: alta censal en Hacienda (modelo 036) y alta en el RETA antes de empezar la actividad.
- 03 Sociedad: nombre en el Registro Mercantil Central, capital en el banco, escritura ante notario e inscripción.
- 04 Obtener el NIF y darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (exento de pago por debajo de un millón de facturación).
- 05 Si se contrata, inscribir la empresa en la Seguridad Social; si hay local, pedir la licencia de apertura al ayuntamiento.



## Una SL con 3.000 € de capital cierra debiendo 40.000 € a un banco, sin aval...

A Todo el patrimonio del socio, incluido su coche y su cuenta personal

B Solo lo que quede en la sociedad: el socio pierde como máximo sus 3.000 €

C Nada, porque la sociedad ya ha cerrado

D Los 40.000 € al socio, pero solo si es autónomo además de socio

**Solución: B.** La responsabilidad es limitada: la deuda es de la sociedad y el banco solo puede ir contra lo que esta tenga. Por eso los bancos suelen pedir un aval personal, que devuelve al socio a la situación del autónomo.



§ 5

# Organizar personas: equipos, roles y liderazgo

---

*Cuando cruzas la puerta de una empresa lo que encuentras son personas, y cómo se organizan decide si funciona.*

# Grupo no es lo mismo que equipo



## Objetivo común

Todas las personas explican el mismo resultado con palabras parecidas. Si cada una entiende otra cosa, trabajan en paralelo.

## Interdependencia

El resultado de cada una depende del trabajo de las demás. Repartirse los apartados y juntarlos la víspera no es esto.

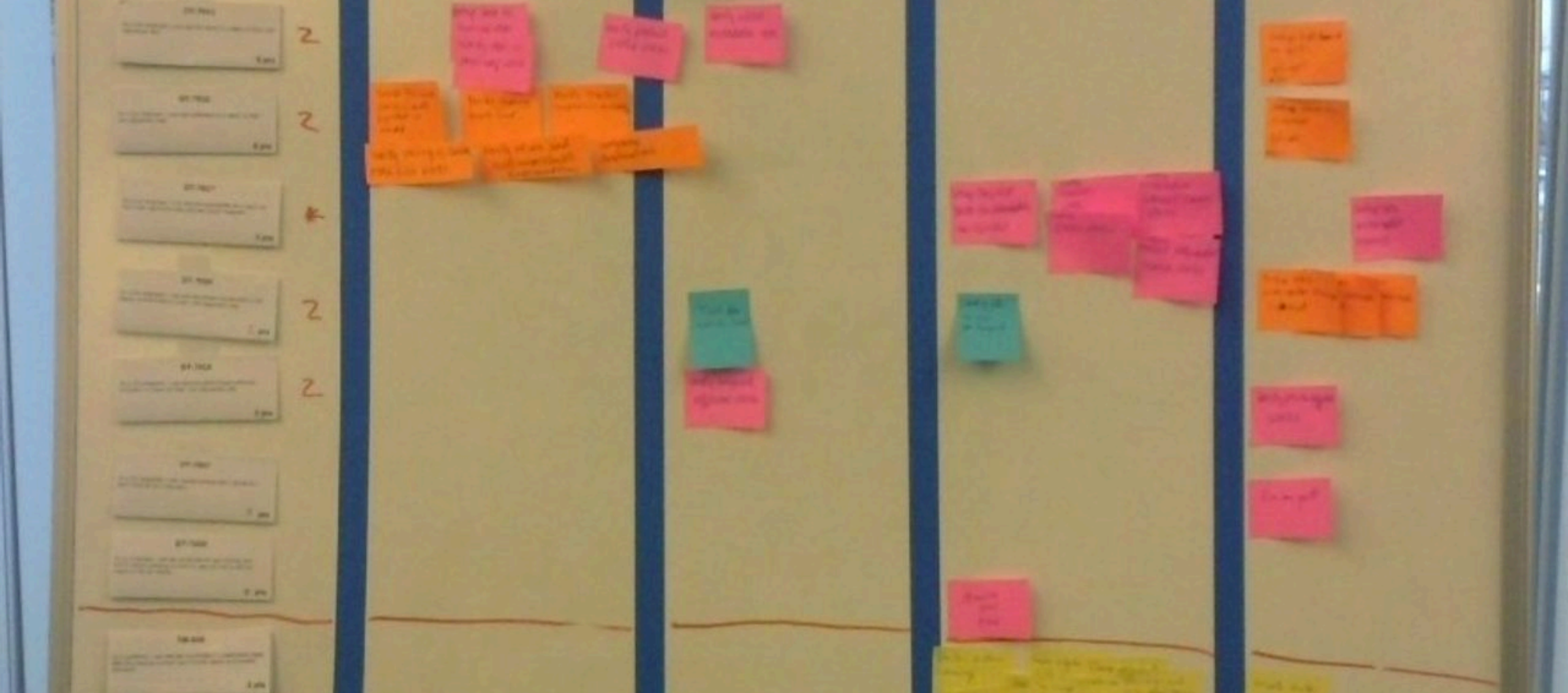
## Sinergia

Juntas producen más que la suma de lo que harían por separado. Si no, es un grupo que coincide en la misma sala.

# Cinco roles que hay que cubrir (Belbin simplificado)



- Cerebro: propone ideas nuevas y desatasca. Riesgo: enamorarse de ideas inviables.
- Coordinador: ve el conjunto, reparte tareas y marca plazos. Riesgo: controlarlo todo.
- Implementador: convierte decisiones en trabajo hecho. Riesgo: resistirse a cambiar el plan.
- Evaluador: mira las ideas con lupa y detecta problemas. Riesgo: parecer negativo y frenar.
- Cohesionador: cuida el clima y nota quién se ha quedado callado. Riesgo: evitar conflictos necesarios.
- No son tipos de persona sino cosas que hay que hacer: lo que importa es que ninguno quede vacío.



## Trabajar por sprints

*Arranque, daily de cinco minutos, entrega y retrospectiva: dos semanas, un resultado revisable y todo el equipo ve qué está atascado.*

Foto: Logan Ingalls, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons



# Qué nos motiva de verdad

## **Autonomía**

Sentir que decides cómo haces tu trabajo. El coordinador reparte el qué; cada persona decide el cómo.

## **Maestría**

Sentir que mejoras en algo que te importa. Por eso un sprint de dos semanas motiva más que un plazo a tres meses.

## **Propósito**

Sentir que tu trabajo sirve para algo más grande que tú. Basta con tener claro para quién es lo que hacéis.



## «Llevas tres semanas sin aparecer por las reuniones, eres un desastre.» ¿Qué tipo de...

**A** Constructivo: es una crítica sobre la tarea y mejora el compromiso

**B** Destructivo: ataca a la persona; toca mensaje-yo y, si el tono sube, pausa de 24 horas

**C** Destructivo, pero conviene ignorarlo hasta la entrega

**D** Constructivo, porque el implementador tiene razón

**Solución: B.** El reproche ya no habla de la tarea sino de quién es la otra persona. Reformular en mensaje-yo («me agobio cuando faltas») y, en caliente, parar 24 horas.



§ 6

# La empresa y la sociedad

---

*Usa carreteras que pagan todos y contrata a gente formada en escuelas públicas. Se le pide algo más que cumplir la ley.*

# La responsabilidad social en tres niveles



- 01 Cumplir: pagar impuestos, respetar el convenio y la normativa ambiental, no engañar. Es el suelo, no un mérito.
- 02 Ir más allá: pagar por encima del convenio, comprar local, reducir emisiones más de lo exigido y publicarlo (Ley 11/2018).
- 03 Poner el propósito en el centro: el problema social o ambiental es la razón de ser. Economía social y empresas B Corp.
- 04 Al leer cualquier campaña de «empresa comprometida», pregúntate en qué peldaño está.



## CASO REAL

# Volkswagen y lo que cuesta perder la confianza

En 2015 se descubrió que millones de coches diésel del grupo llevaban un programa que solo reducía las emisiones en el banco de pruebas. Unos 11 millones de vehículos afectados, más de 680.000 en España; las acciones perdieron cerca de un tercio en dos días y el presidente dimitió. Entre multas, recompras e...

*La reputación se construye con miles de decisiones pequeñas y se pierde con una grande.*



## Economía social: una persona, un voto

*En una cooperativa, quien compra o trabaja es también dueño. Más de 43.000 empresas de economía social en España, según CEPES.*

proteedeconomia.es

Foto: Solomon203, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons



## Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías explicar qué es una empresa, qué objetivos persigue y calcular su beneficio y su punto muerto.
- ☐ Sabrías clasificar una empresa real por sector, tamaño, propiedad y ámbito, y describir el tejido español con el DIRCE.
- ☐ Sabrías comparar autónomo, SL, SA y cooperativa por quién responde, capital e impuestos, y listar los trámites.
- ☐ Sabrías distinguir un equipo de un grupo, nombrar los cinco roles y organizar un sprint de dos semanas.
- ☐ Sabrías explicar los tres niveles de la responsabilidad social y por qué la reputación es un activo.

*Hasta aquí la teoría*

Continúa en el libro de la unidad.